

Conoce nuestra Constitución

Cuarto grado

Conoce nuestra Constitución

Consulta la Constitución y todas las leyes del país en:
www.ordenjuridico.gob.mx

Conoce nuestra Constitución



Conoce nuestra Constitución

Secretaría de Educación Pública
Aurelio Nuño Mayer

Subsecretaría de Educación Básica
Javier Treviño Cantú

Dirección General de Materiales Educativos
Aurora Almudena Saavedra Solá

Textos
Ana Laura Delgado, Margarita González

Supervisión técnica-pedagógica
Dirección General de Desarrollo Curricular/Dirección de Seguimiento y Evaluación Curricular, SEB/SEP
Dirección General de Materiales y Métodos Educativos SEB/SEP
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, SEP

Revisión del contenido
Dr. Diego Valadés

Asesoría legal
Bernardo Bolaños

Dirección editorial
Patricia Gómez Rivera

Coordinación editorial
Mario Aburto Castellanos, Olga Correa Inostroza

Cuidado de la edición
Leopoldo Cervantes Ortiz, Octavio Hernández Rodríguez

Lectura ortotipográfica
Guadalupe Montserrat Herrera Reyes

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Ilustración
Martha Avilés

Formación
Ana Laura Lobato Guzmán

Iconografía
Diana Mayén Pérez, Claudia Viridiana Navarro García

Diseño
Grupo Editorial Siquisirí, S. A. de C. V.

Formación electrónica
Marco Antonio Ponce Perea, Humberto Brera, Rosario Ponce Perea, Sergio Sánchez

Primera edición, 1997
Segunda edición, 2008
Tercera edición, 2011
Cuarta edición revisada, 2014
Cuarta reimpresión, 2017 (ciclo escolar 2018-2019)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2014
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

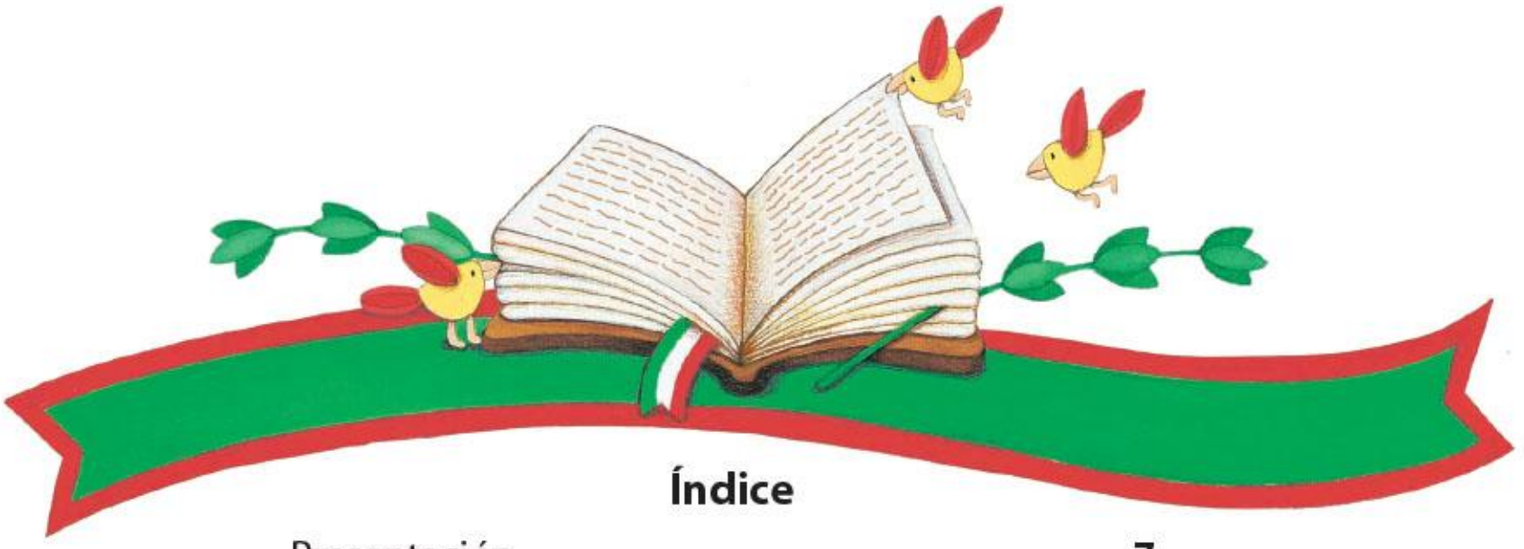
ISBN: 978-607-514-719-2

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Germán Fernández Aguirre, Carmen Quintanilla, María de la Luz Ruiz Mariscal, Luis Vega y Jesús Orozco. También a los maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país y a los expertos académicos por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la cuarta edición revisada 2014.



Índice

Presentación	**7**
En algún lugar del país	**11**
La Constitución	**12**
Nacionalidad	**16**
Nuestras obligaciones	**17**
Derechos humanos y sus garantías	**19**
Derechos sociales	**29**
Territorio	**36**
El gobierno	**38**
Los tres poderes	**42**
Poder Legislativo Federal	**43**
Poder Ejecutivo Federal	**47**
Poder Judicial Federal	**50**
El federalismo	**53**
Gobiernos estatales	**54**
El municipio	**56**
Ciudad de México	**57**
Reformas a la Constitución	**58**
Índice temático	**61**



Presentación

Este material educativo fue escrito para los estudiantes de primaria de cuarto, quinto y sexto grados.

Conoce nuestra Constitución ha sido producido y distribuido por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de que los alumnos y maestros de educación primaria dispongan de un material atractivo y claro para aprender, enseñar y comprender los principios de la ley fundamental de los mexicanos.

El conocimiento de nuestras leyes más importantes y de los derechos y deberes de los habitantes de nuestro país es una parte esencial de la formación cívica y ética de los alumnos, considerada en el plan de estudios de la educación básica. Sin embargo, su aprendizaje no es fácil, ya que en las leyes se utilizan conceptos complejos y tecnicismos que, con frecuencia, rebasan la comprensión de los niños que asisten a la escuela primaria.

Por esta razón, en este material se ofrecen explicaciones sencillas y precisas sobre nuestra ley suprema, utilizando un lenguaje comprensible y recursos gráficos atractivos. Asimismo, con el propósito de facilitar su estudio, los preceptos constitucionales fueron agrupados en



grandes temas, siguiendo, en la medida de lo posible, el orden que lleva la Constitución. Si el maestro desea información más amplia que la que contienen estas explicaciones, al pie de cada página encontrará la referencia a los artículos constitucionales que corresponden a cada tema.

Conoce nuestra Constitución trata distintos temas abordados en los programas de estudio de los últimos tres grados de educación primaria. Por ello, los niños deberán conservar y cuidar su libro, pues lo usarán hasta terminar el sexto grado.

Un propósito central de este material es difundir la idea de que la Constitución es más que un libro en el que se define nuestra forma de gobierno y organización política, y donde se establecen los derechos y deberes de los mexicanos. Es necesario que los niños y adultos comprendan que en la Constitución se expresan los valores que apreciamos, los cuales queremos ver reflejados en las relaciones entre las personas y en la vida social: justicia, libertad, equidad, democracia y respeto a los derechos de todos.



Esperamos que este material apoye el aprendizaje de los alumnos y sea un recurso valioso para el trabajo de los maestros. De igual modo, confiamos en que las madres, los padres y otros familiares de los alumnos se beneficien con la información que incluye.

Los materiales educativos deben revisarse con regularidad, a partir de la evaluación del aprendizaje de los niños y de las experiencias en el salón de clases. Para que esta tarea tenga éxito son indispensables las opiniones de los maestros y de los niños que trabajarán con este libro, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus hijos las actividades escolares. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y críticas. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente.


En algún lugar del país
¿Qué te pasa?
Tengo un problema.
¿Cuál?
El año pasado nosotros lo leímos.
En la escuela me hablaron de un libro llamado Constitución Política, pero tengo muchas dudas.
¿Ustedes ya lo leyeron?
Sí, te lo vamos a explicar.

La Constitución

En la Constitución se nombra a nuestro país como Estados Unidos Mexicanos y como México.



La Constitución es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de la historia de nuestro país. Nos dice cómo está organizado nuestro país y las reglas que debemos seguir, cómo convivir en nuestro territorio, nos ayuda a encontrar soluciones a nuestros problemas y establece la manera en que debe funcionar nuestro gobierno.

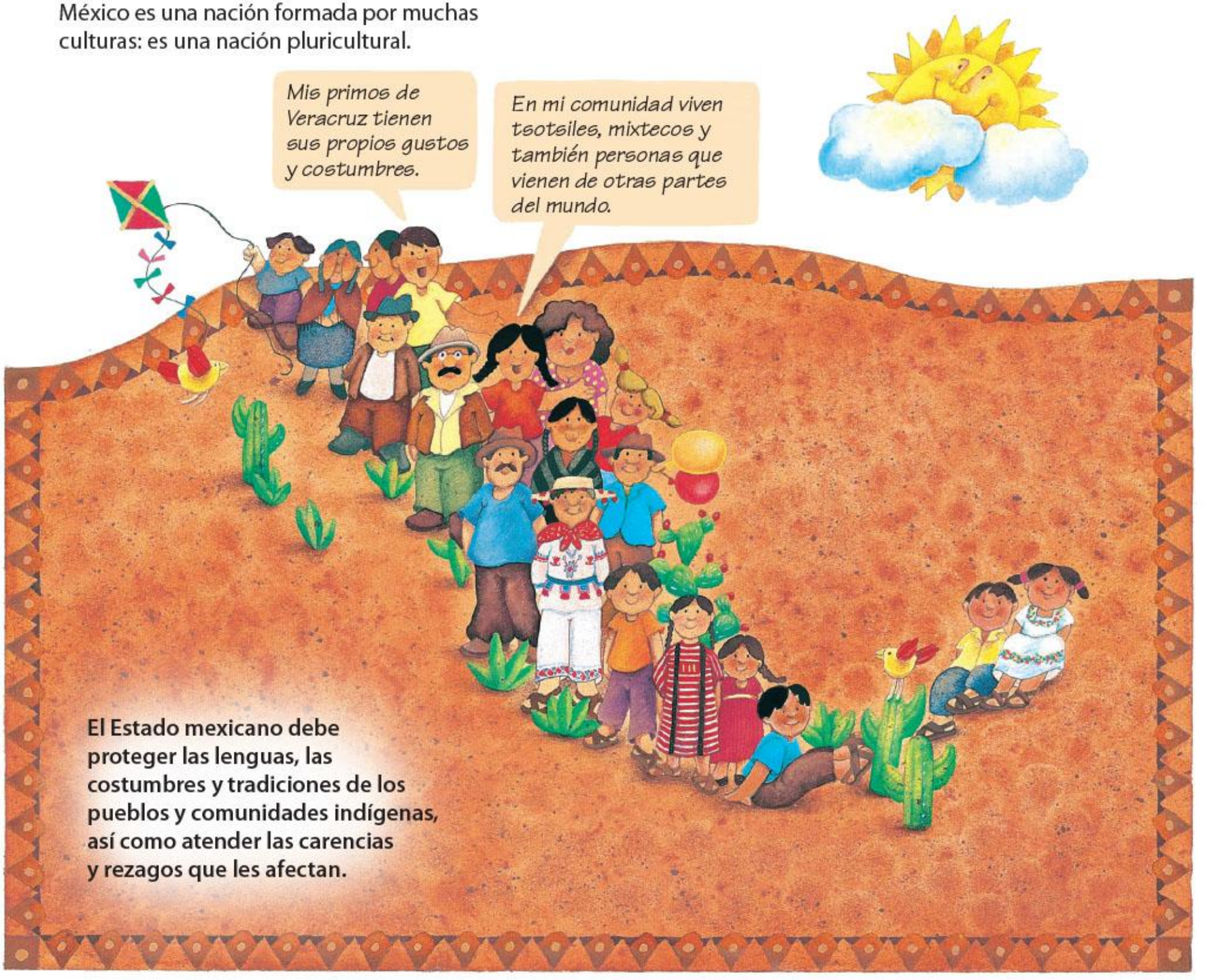
En la Constitución se establece que el pueblo de México es libre y que puede decidir su forma de gobierno. Por eso decimos que la soberanía está en el pueblo.



En nuestra Constitución se establecen nuestros derechos fundamentales, también llamados derechos humanos, así como las garantías para su protección efectiva que, además, pueden encontrarse en tratados internacionales.

Artículos 1º, 27, 39 y 40.

México es una nación formada por muchas culturas: es una nación pluricultural.



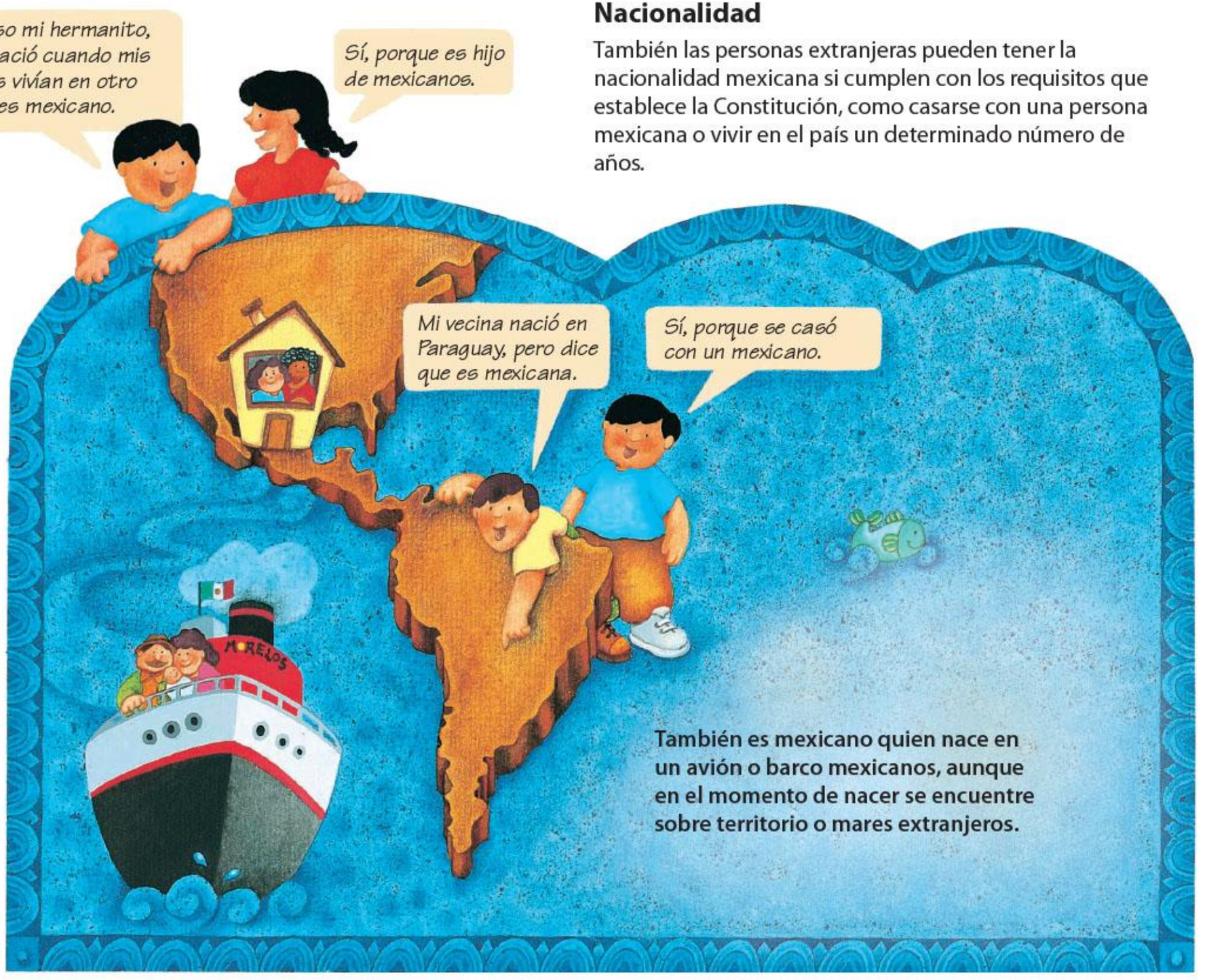
El Estado mexicano debe proteger las lenguas, las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, así como atender las carencias y rezagos que les afectan.


¿Cómo está formado el Estado mexicano?
Está formado por su territorio, población y gobierno.
¿Qué es el pueblo?
El pueblo somos todos los mexicanos.
Los que nacimos en territorio mexicano o los hijos de mexicanos.
La población también incluye a los habitantes de México, y entre ellos están los extranjeros que viven aquí.
Pero nacer en México no es la única forma de ser mexicano. La Constitución dice que si naciste en otro país, pero eres hijo de madre o padre mexicano, entonces también lo eres.

Artículo 30.

Nacionalidad

También las personas extranjeras pueden tener la nacionalidad mexicana si cumplen con los requisitos que establece la Constitución, como casarse con una persona mexicana o vivir en el país un determinado número de años.

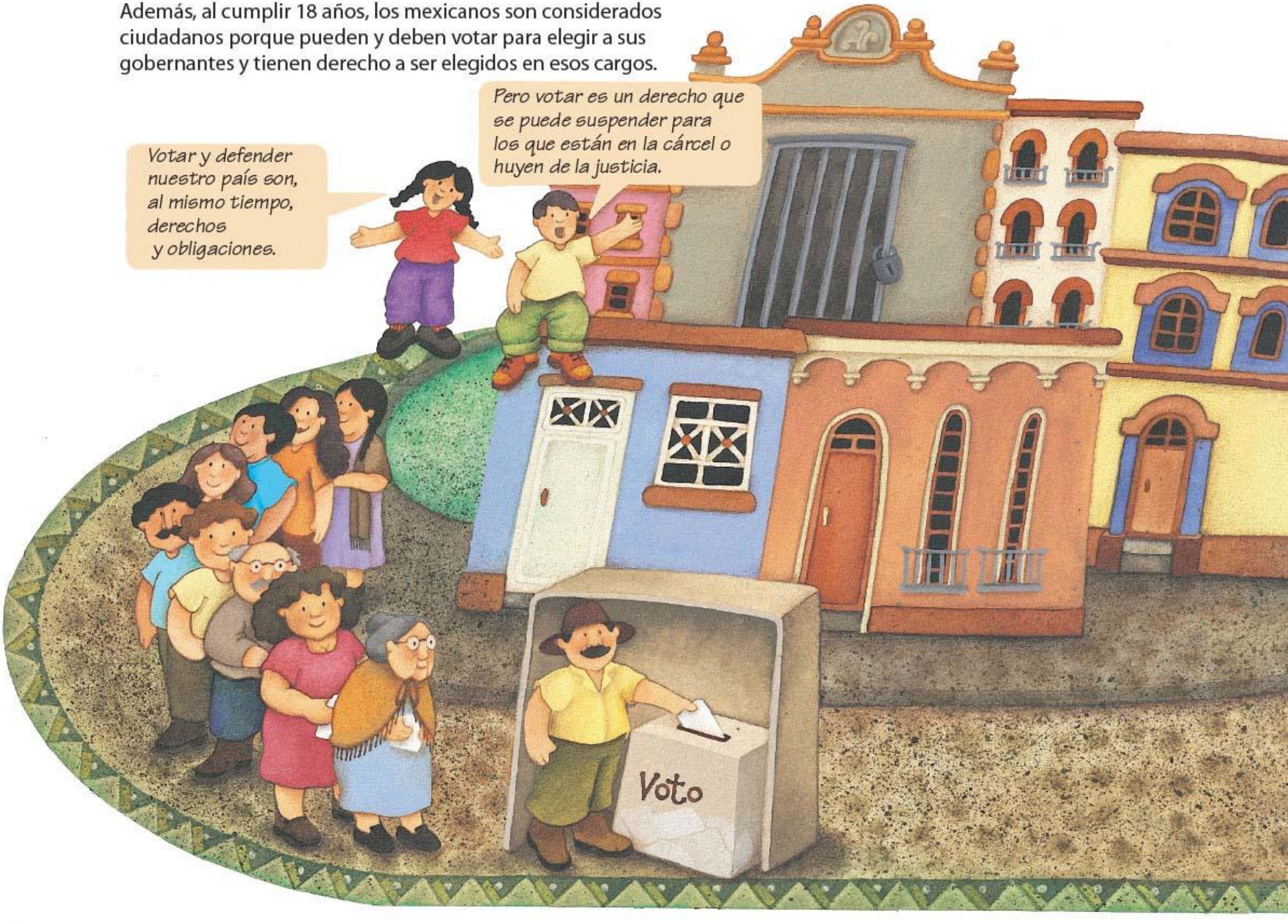


Nuestras obligaciones

La Constitución, además de establecer nuestros derechos, nos dice cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, los padres o tutores deben enviar a los niños a la escuela para que éstos reciban la educación básica y media superior.



Además, al cumplir 18 años, los mexicanos son considerados ciudadanos porque pueden y deben votar para elegir a sus gobernantes y tienen derecho a ser elegidos en esos cargos.



Artículos 34, 35, 36 y 38.

Derechos humanos y sus garantías

Todas las personas poseen derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos. El Estado mexicano es responsable de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos.



Todas las personas deben gozar de los derechos humanos sin importar su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otras. Esto significa que nadie puede ser discriminado.

Artículo 1º.

Es obligación del Estado mexicano velar por nuestros derechos para que no sean quebrantados, pero si eso sucede, entonces el Estado debe actuar para investigar o reparar los daños.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una de las instituciones encargadas de proteger nuestros derechos. Cuando presentamos una queja, la Comisión investiga lo que sucede; incluso si las autoridades son las culpables, se les recomienda que corrijan sus faltas.



Artículos 1º y 102 B.

La Constitución, además de otorgarnos derechos, nos ofrece las formas de protegerlos. A éstas se les llama *garantías constitucionales*. Por ejemplo, cuando se violan nuestros derechos podemos ir a un tribunal para demandar justicia.



Artículos 1º y 4º.

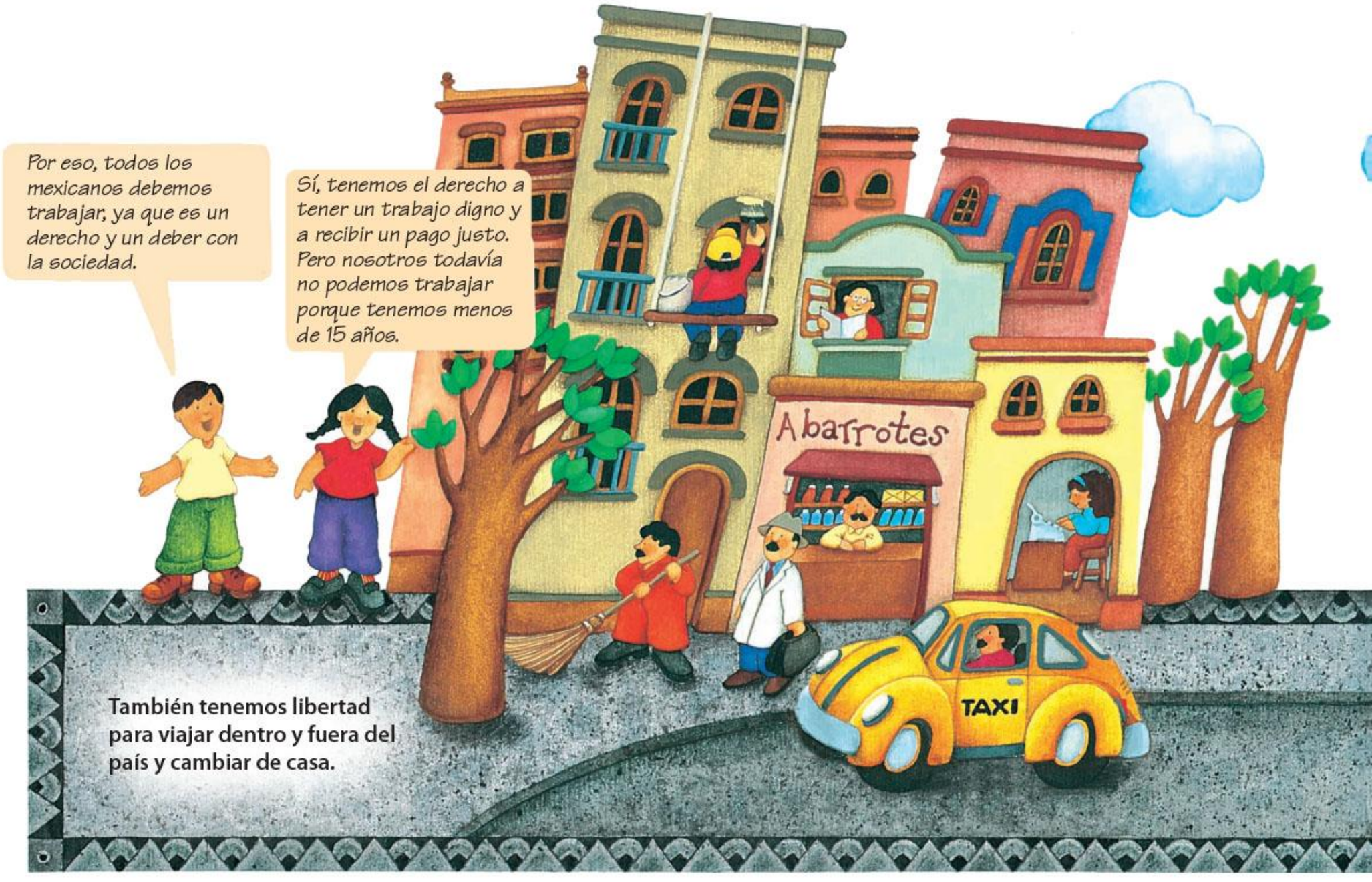
La Constitución garantiza un gran espacio de libertad para cada individuo: todos podemos pensar, decir, oír, escribir o hacer lo que queremos, siempre y cuando no dañemos a los demás. Por ejemplo, tenemos libertad de expresión.





Artículos 6º y 9º.

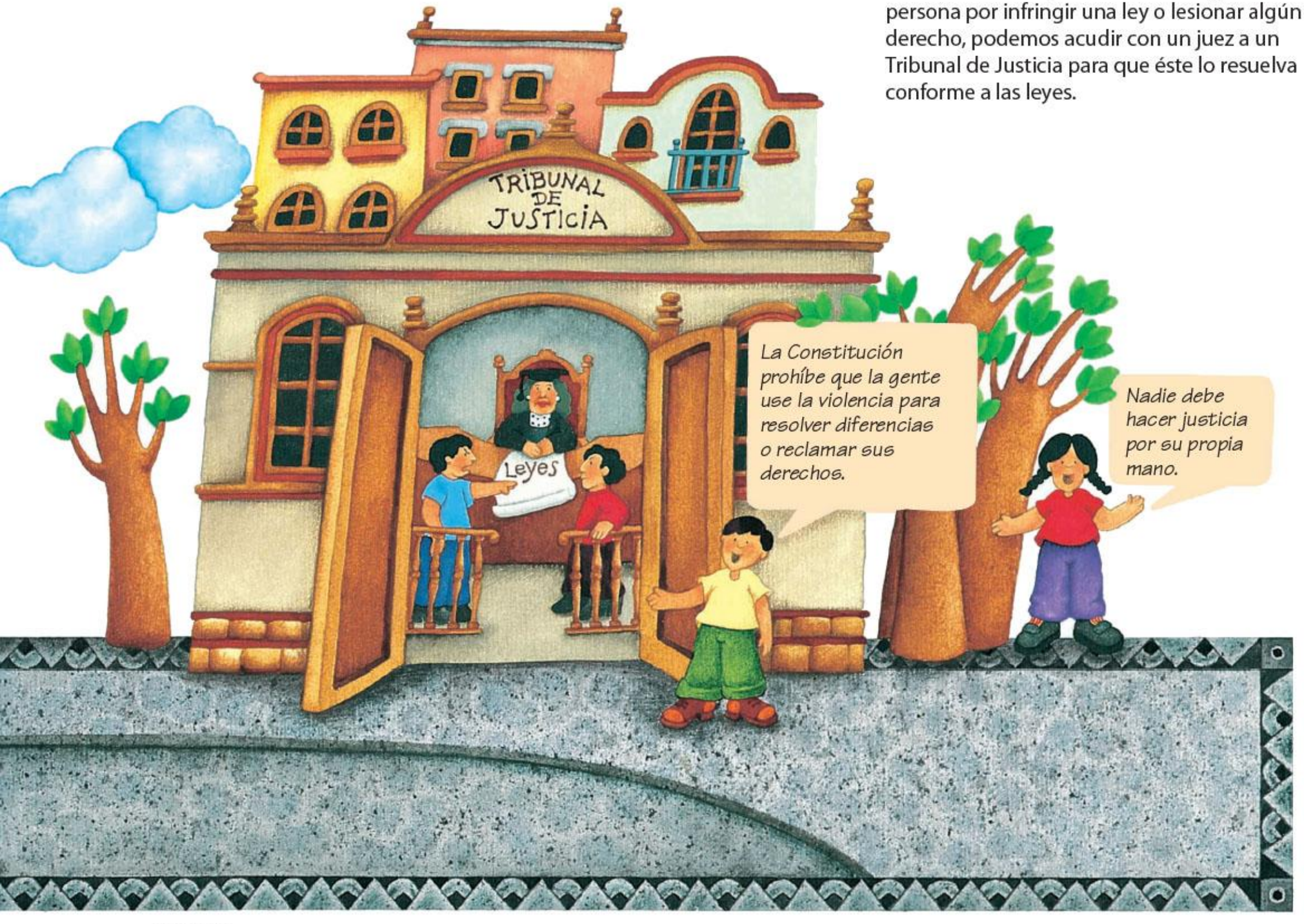
¿Sabías que otro de nuestros derechos es escoger libremente el trabajo que deseemos?



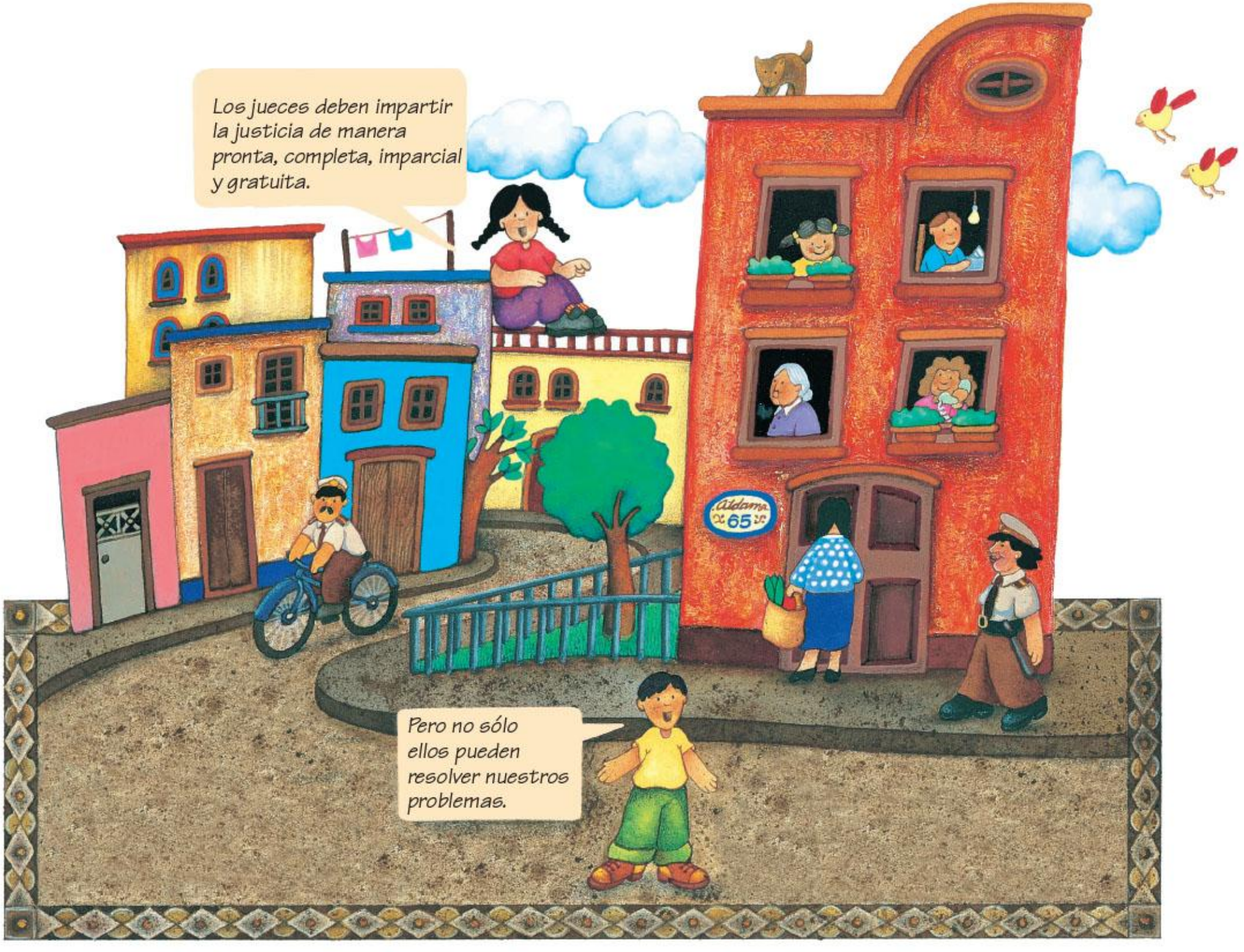
También tenemos libertad para viajar dentro y fuera del país y cambiar de casa.

Artículos 5º, 11 y 123.

Cuando tenemos problemas con alguna persona por infringir una ley o lesionar algún derecho, podemos acudir con un juez a un Tribunal de Justicia para que éste lo resuelva conforme a las leyes.

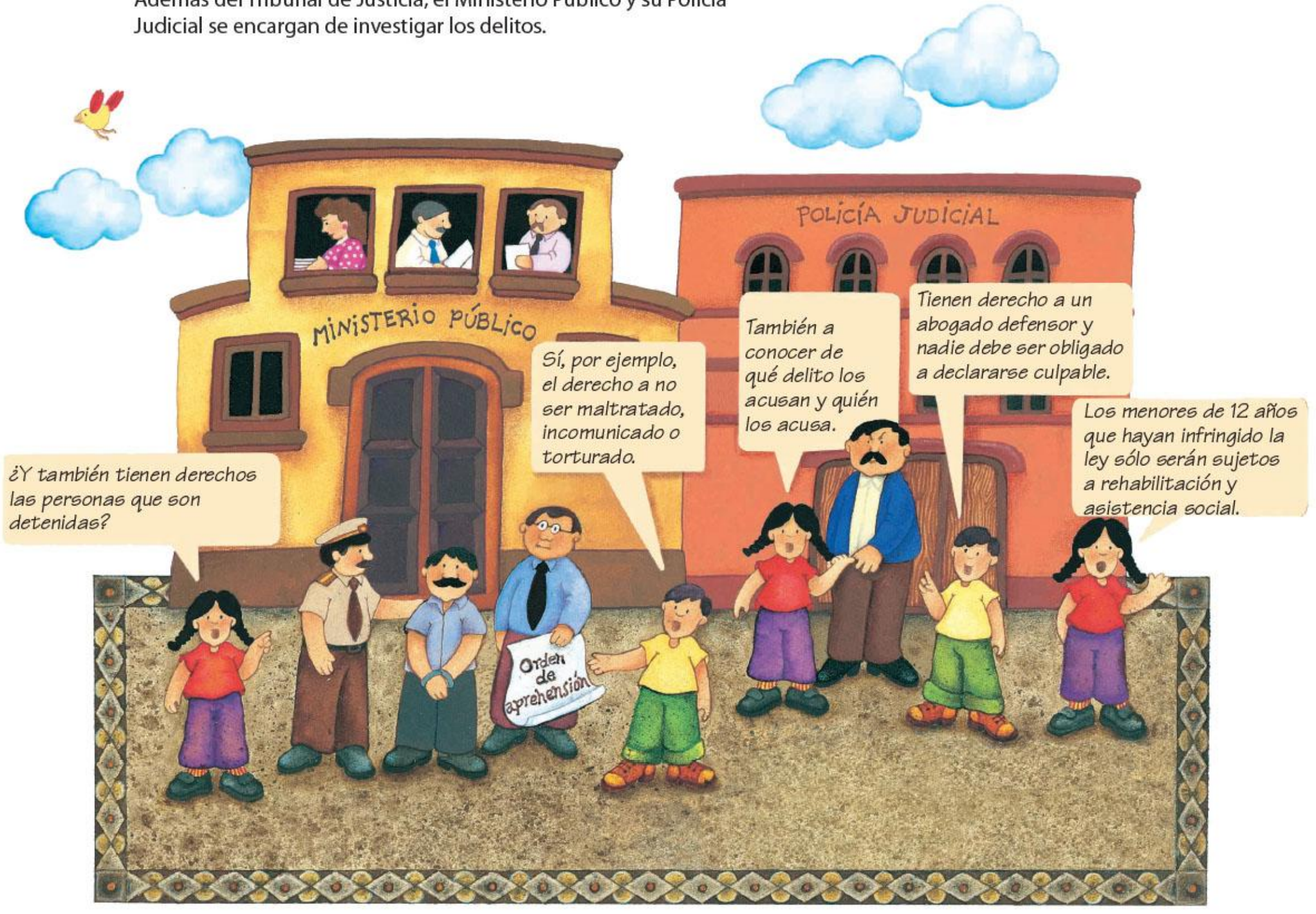


Artículo 17.


Los jueces deben impartir la justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.
Pero no sólo ellos pueden resolver nuestros problemas.
Aldama
65

Artículo 17.

Además del Tribunal de Justicia, el Ministerio Público y su Policía Judicial se encargan de investigar los delitos.



Artículos 16, 18-23.

Otro derecho que nos otorga la Constitución es la libertad de conciencia. Podemos elegir una religión o no tener ninguna. Además, la Constitución prohíbe que las iglesias intervengan en las actividades del Estado. Por eso la educación que se imparte es laica, lo que significa que es independiente de cualquier doctrina religiosa.



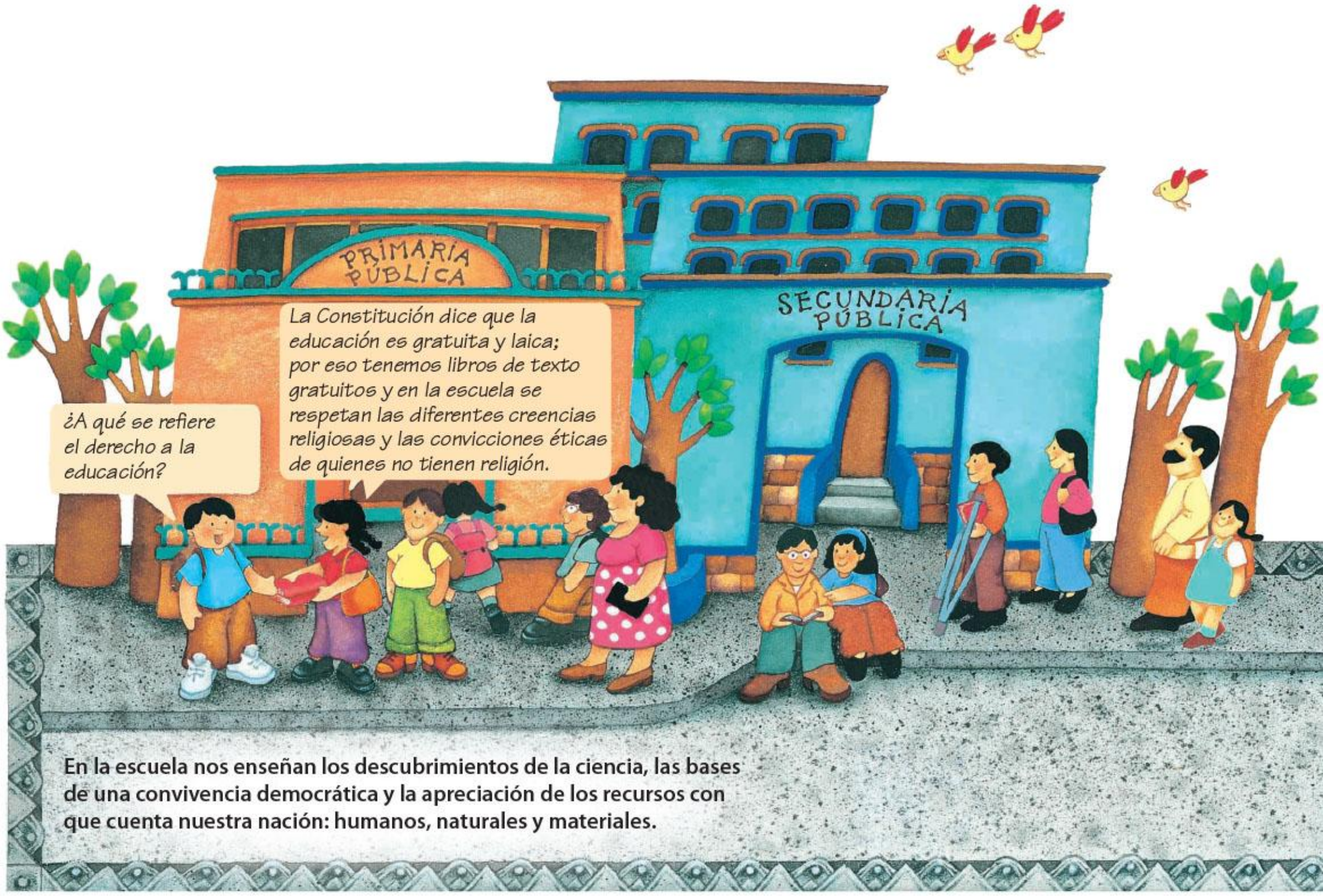
Artículos 3°, 24 y 130.

Derechos sociales

Nuestra actual Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, concentró las causas sociales más importantes por las que se luchó durante la Revolución Mexicana y se ha venido reformando hasta nuestros días.



En el artículo 3º, la Constitución establece que todos tenemos derecho a recibir educación.



En la escuela nos enseñan los descubrimientos de la ciencia, las bases de una convivencia democrática y la apreciación de los recursos con que cuenta nuestra nación: humanos, naturales y materiales.

El Estado tiene la obligación de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.



En el artículo 27 de la Constitución se señala que las tierras y aguas que están dentro del territorio nacional son propiedad de la Nación.



En el artículo 123 se establece que hombres y mujeres trabajen en condiciones limpias y seguras, reciban un salario que sea suficiente para solventar sus gastos y los de sus familias, cuenten con días de descanso, y se les paguen vacaciones y aguinaldo.



La Constitución otorga a los trabajadores el derecho de formar sindicatos y de realizar huelgas para defender sus intereses.

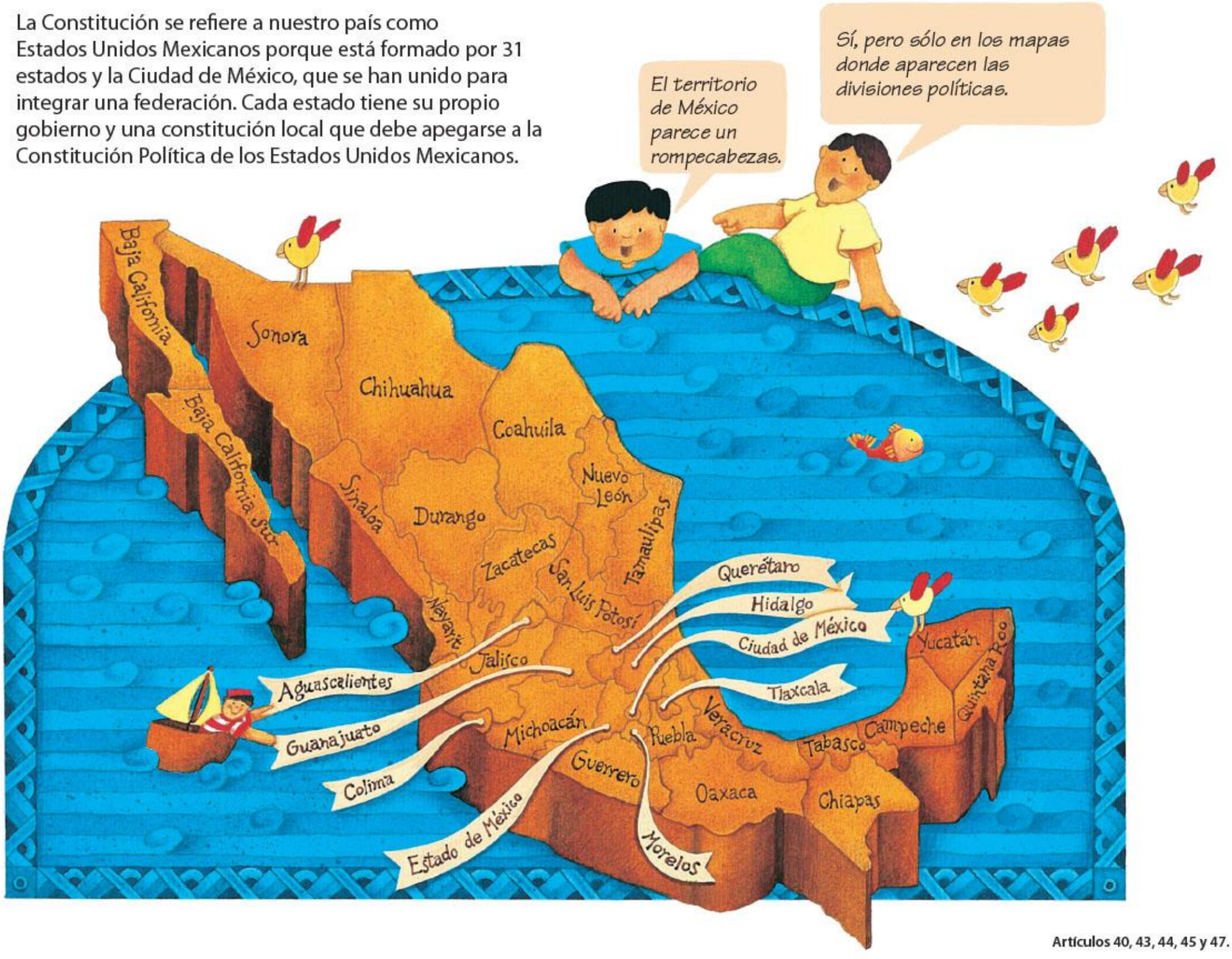

También debes saber que toda familia tiene el derecho a una vivienda digna, y el Estado deberá otorgar lo que sea necesario para que se cumpla.
Nuestros padres son los encargados de cuidarnos y respetar nuestros derechos, por ejemplo, alimentarnos, cuidar de nuestra salud y vestirnos.
¿Y también lo dice la Constitución?
Sí, en el artículo 4°, aunque ellos, además, nos cuidan por amor.



Artículos 4º y 123.

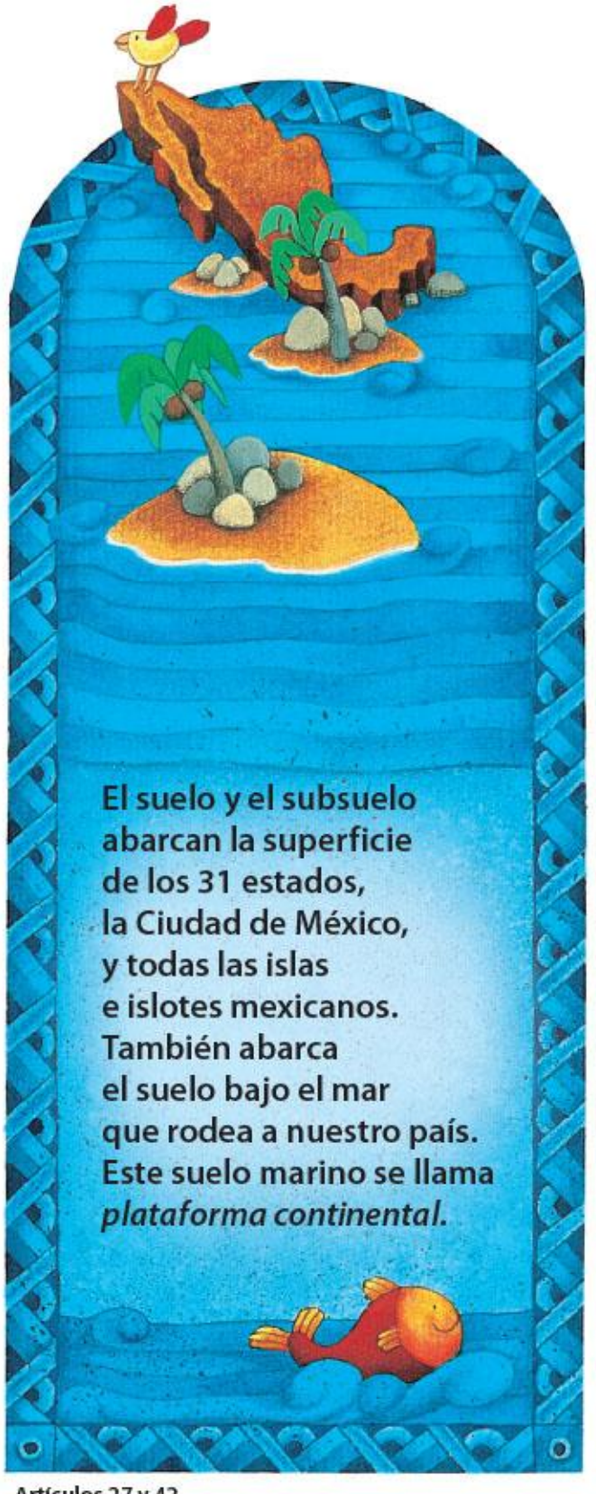
Territorio

La Constitución se refiere a nuestro país como Estados Unidos Mexicanos porque está formado por 31 estados y la Ciudad de México, que se han unido para integrar una federación. Cada estado tiene su propio gobierno y una constitución local que debe apegarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

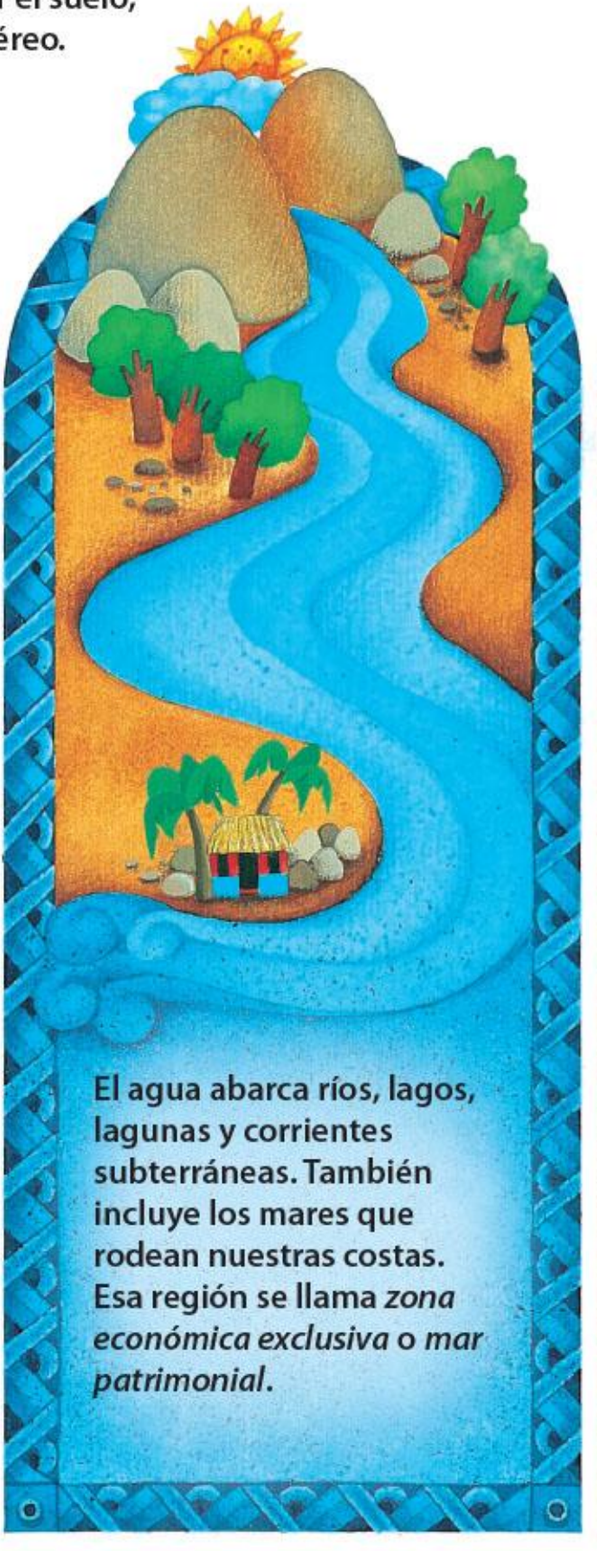


Artículos 40, 43, 44, 45 y 47.

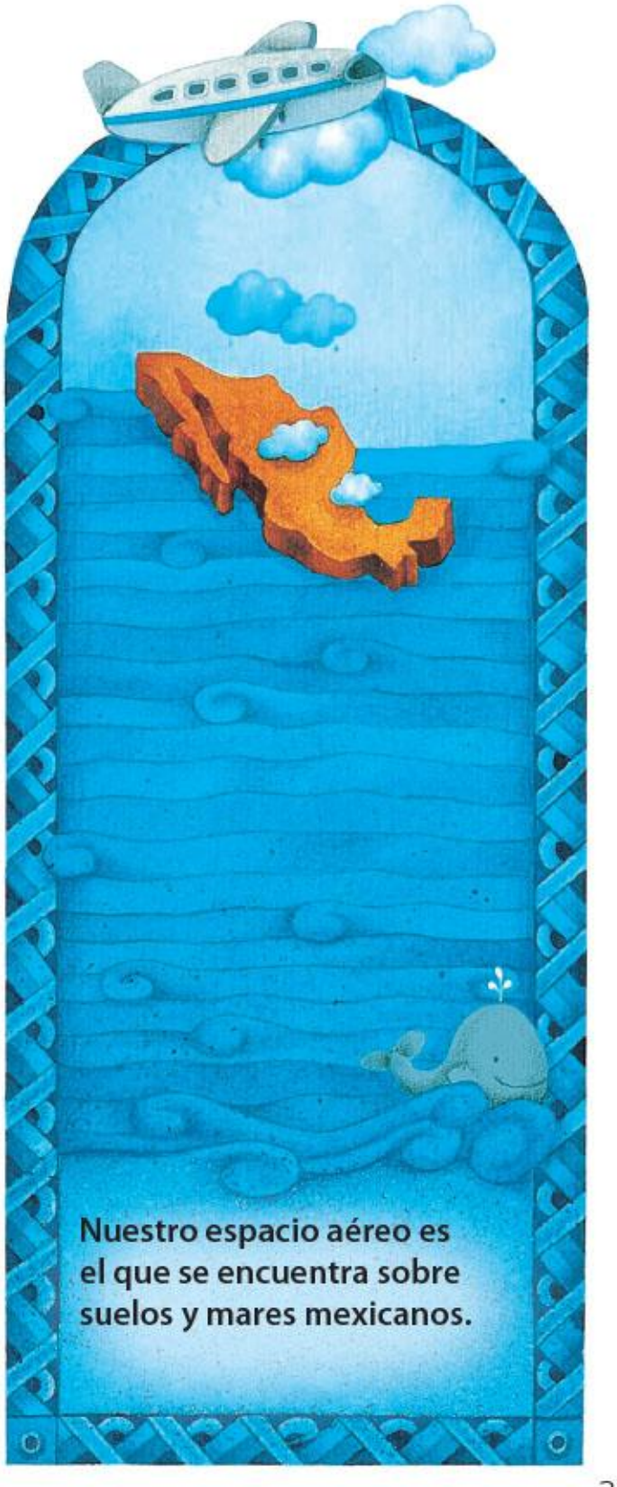
Nuestro territorio se conforma por el suelo, el subsuelo, el agua y el espacio aéreo.



El suelo y el subsuelo abarcan la superficie de los 31 estados, la Ciudad de México, y todas las islas e islotes mexicanos. También abarca el suelo bajo el mar que rodea a nuestro país. Este suelo marino se llama *plataforma continental*.



El agua abarca ríos, lagos, lagunas y corrientes subterráneas. También incluye los mares que rodean nuestras costas. Esa región se llama *zona económica exclusiva* o *mar patrimonial*.



Nuestro espacio aéreo es el que se encuentra sobre suelos y mares mexicanos.

Artículos 27 y 42.

El gobierno

Nuestro gobierno se encarga de vigilar que se cumpla la Constitución y de garantizar que todas las personas vivan seguras y libres. Está formado por autoridades que se encargan de dirigir, controlar y administrar sus instituciones.



Artículos 40 y 41.



Artículos 36 y 39- 41.


Hay países monárquicos, es decir, que están gobernados por reyes.
No los elige el pueblo, sino que heredan el poder y lo ejercen toda su vida, si así lo quieren.

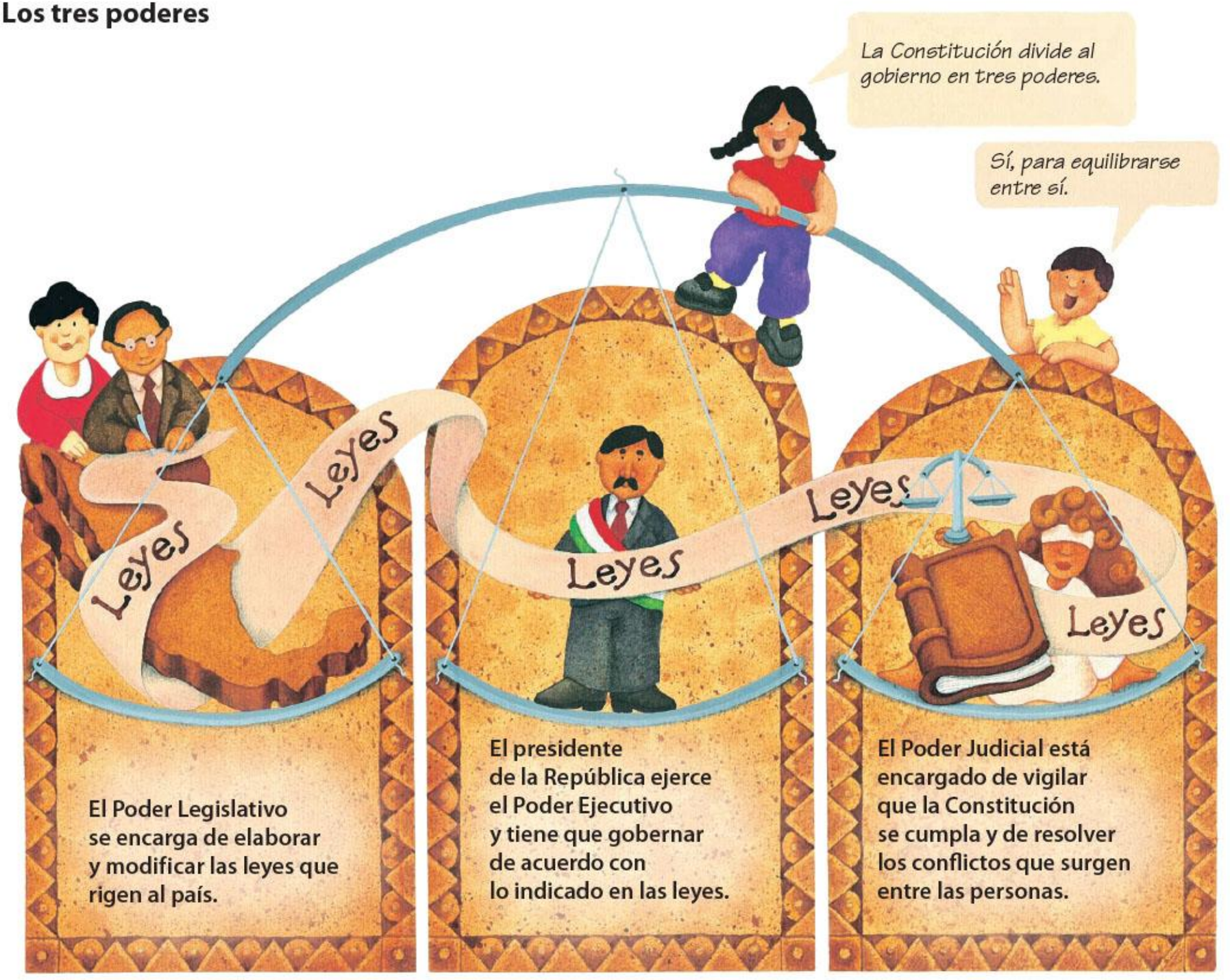

Hay otros países dominados por dictaduras, que son gobiernos impuestos por la fuerza, donde no participa el pueblo.
En las dictaduras, el pueblo no puede decir lo que piensa. Ni quejarse siquiera.


En cambio, en México decidimos entre todos lo que hay que hacer.
Por eso somos un Estado democrático.



Artículo 115.

Los tres poderes



Artículos 41 y 49.

Poder Legislativo Federal

Al Poder Legislativo de todo el país también se le llama *Congreso de la Unión.*

Está integrado por dos grupos de personas: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.



Artículos 50-79.



Artículos 34, 41 y 51-60.

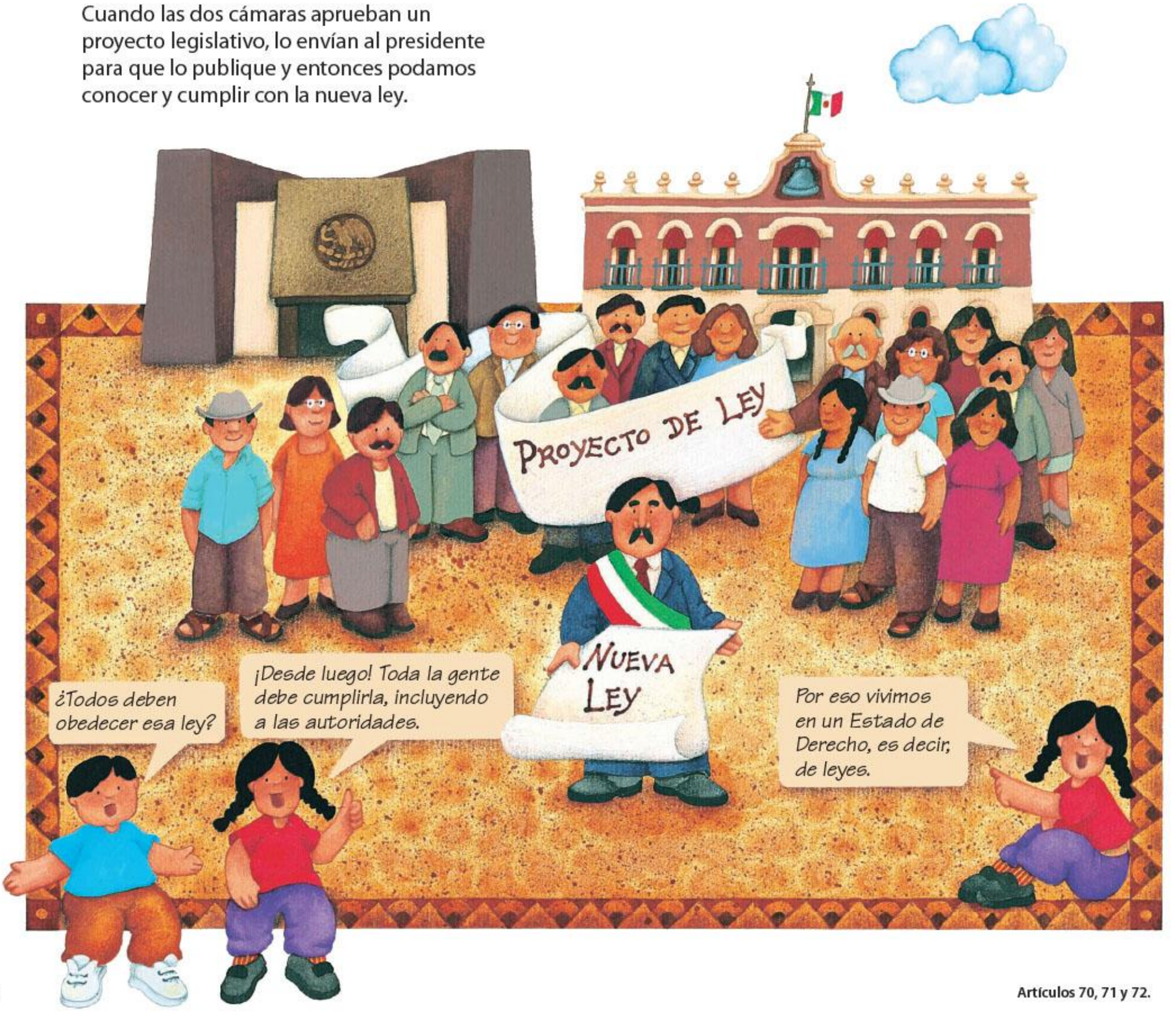
Además de elaborar las leyes, los diputados y senadores vigilan las actividades del Poder Ejecutivo Federal.



Los colaboradores del presidente también rinden informes ante las cámaras y pueden ser llamados a responder preguntas sobre los asuntos que les corresponden.

Artículos 65, 69 y 93.

Cuando las dos cámaras aprueban un proyecto legislativo, lo envían al presidente para que lo publique y entonces podamos conocer y cumplir con la nueva ley.



Artículos 70, 71 y 72.

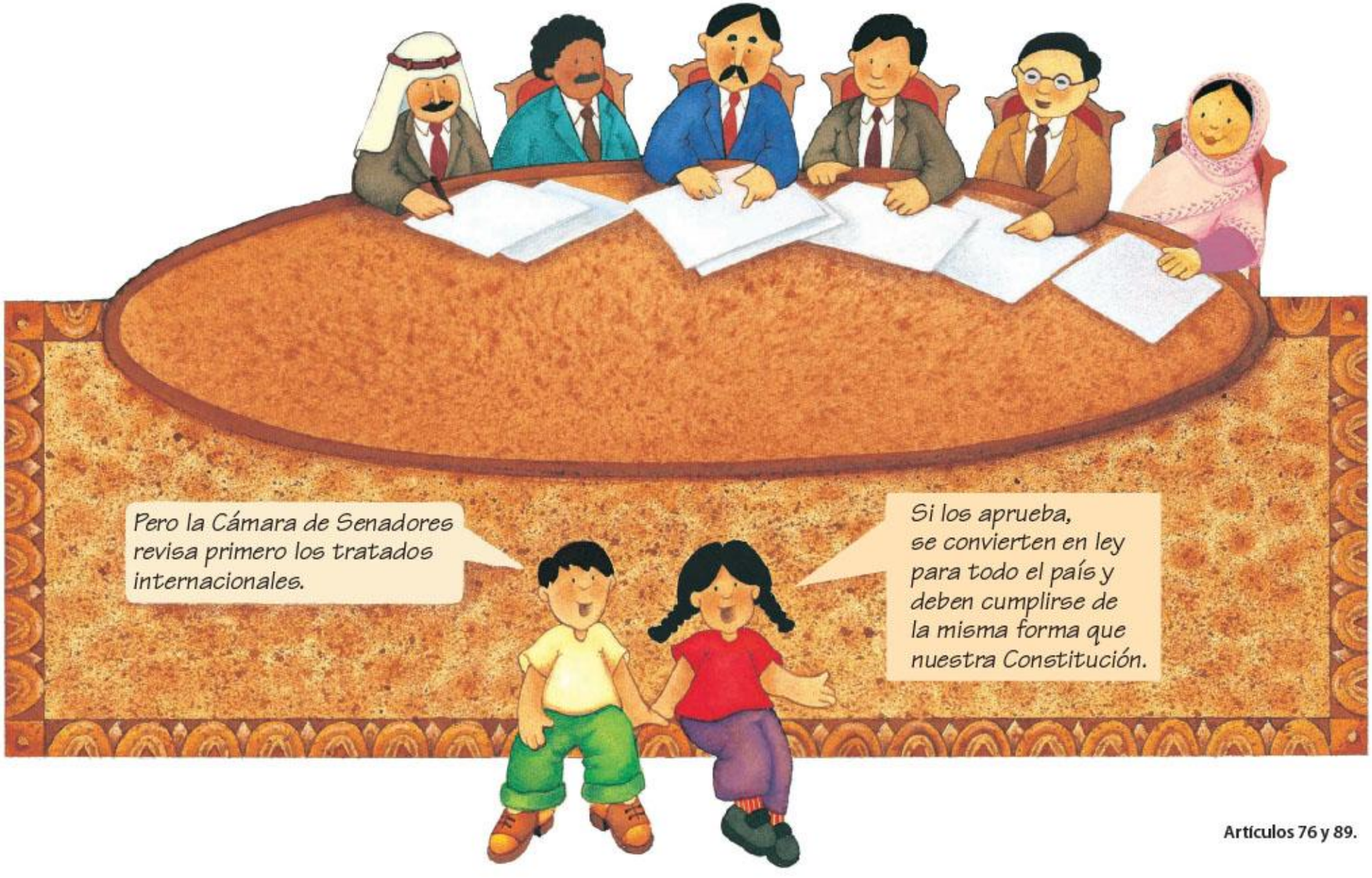
Poder Ejecutivo Federal



El presidente es el jefe superior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Artículos 80, 83 y 89.

El presidente también dirige las relaciones con otros países: firma con ellos los tratados internacionales.



Artículos 76 y 89.

El presidente nombra
a sus colaboradores más cercanos,
que son los secretarios de Estado,
y puede sustituirlos en cualquier
momento.



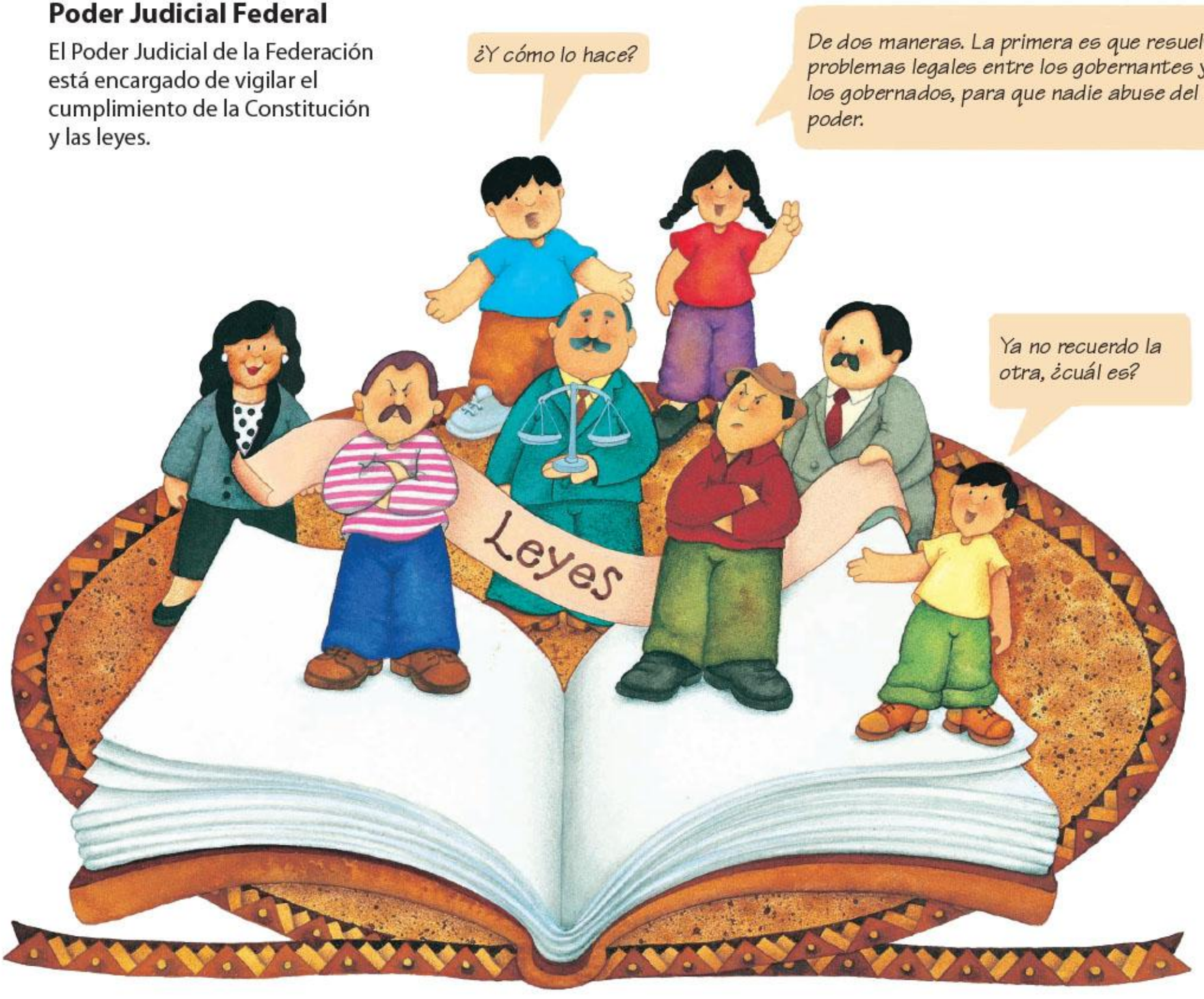
Ellos se encargan, entre otras cosas, de la salud, el turismo, la ecología, la educación, el comercio, el desarrollo social, la energía, la paz dentro del país, las comunicaciones, el campo, la recaudación de impuestos, el trabajo y las relaciones con otros países.

Hay algunos nombramientos que hace con la aprobación del Senado, por ejemplo, a los diplomáticos, que son las personas que representan a México en otros países.

Artículo 89.

Poder Judicial Federal

El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes.



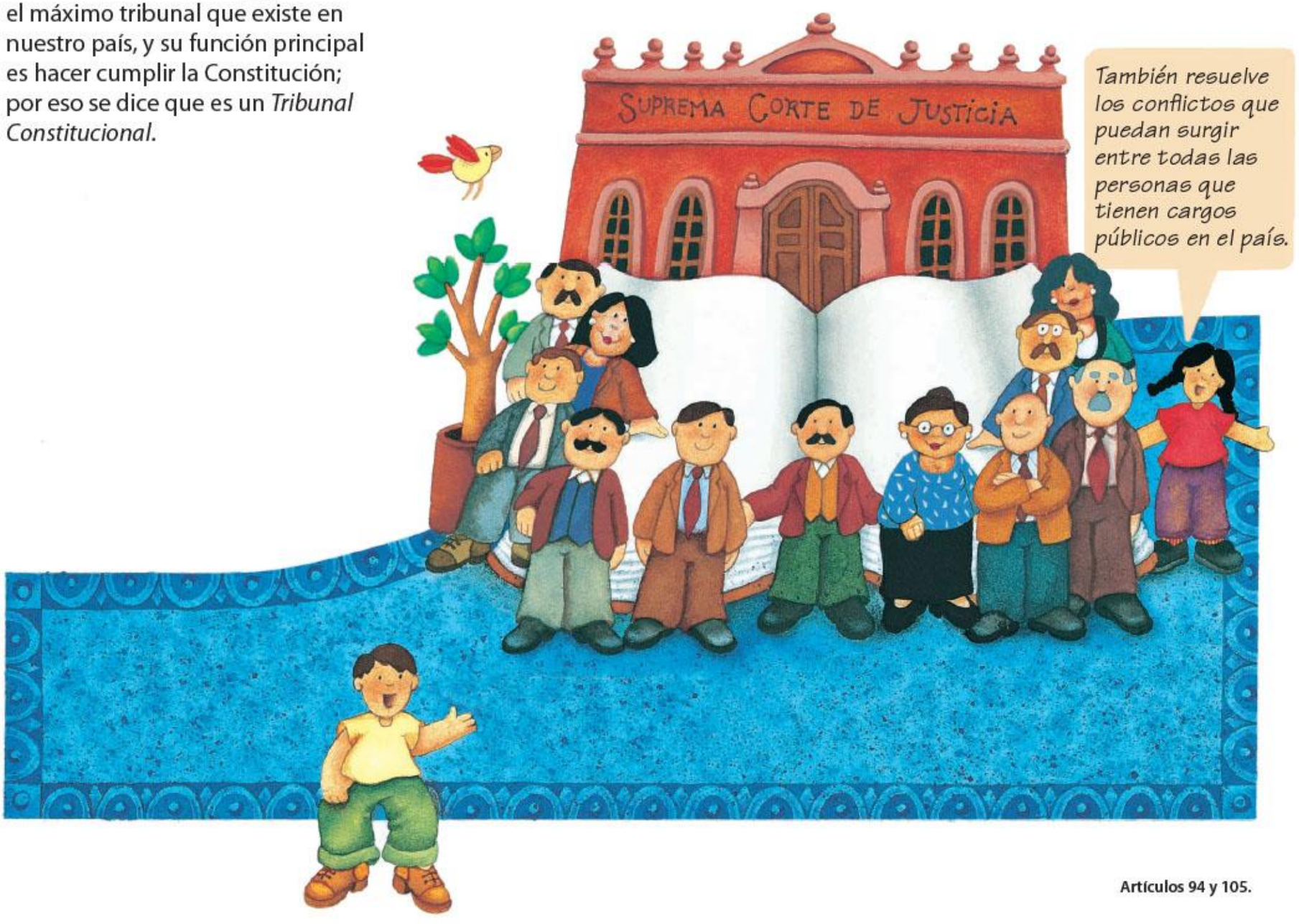
Artículos 103-107.

Asimismo, vigila que no exista ninguna ley o norma que contradiga a la Constitución.



Artículos 103, 105 y 107.

El Poder Judicial Federal está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal que existe en nuestro país, y su función principal es hacer cumplir la Constitución; por eso se dice que es un *Tribunal Constitucional*.



Artículos 94 y 105.

El federalismo



Artículos 40, 115 y 124.

Gobiernos estatales



Artículos 4º y 40.

El gobierno de cada estado es republicano, representativo y popular. También se divide en tres poderes.

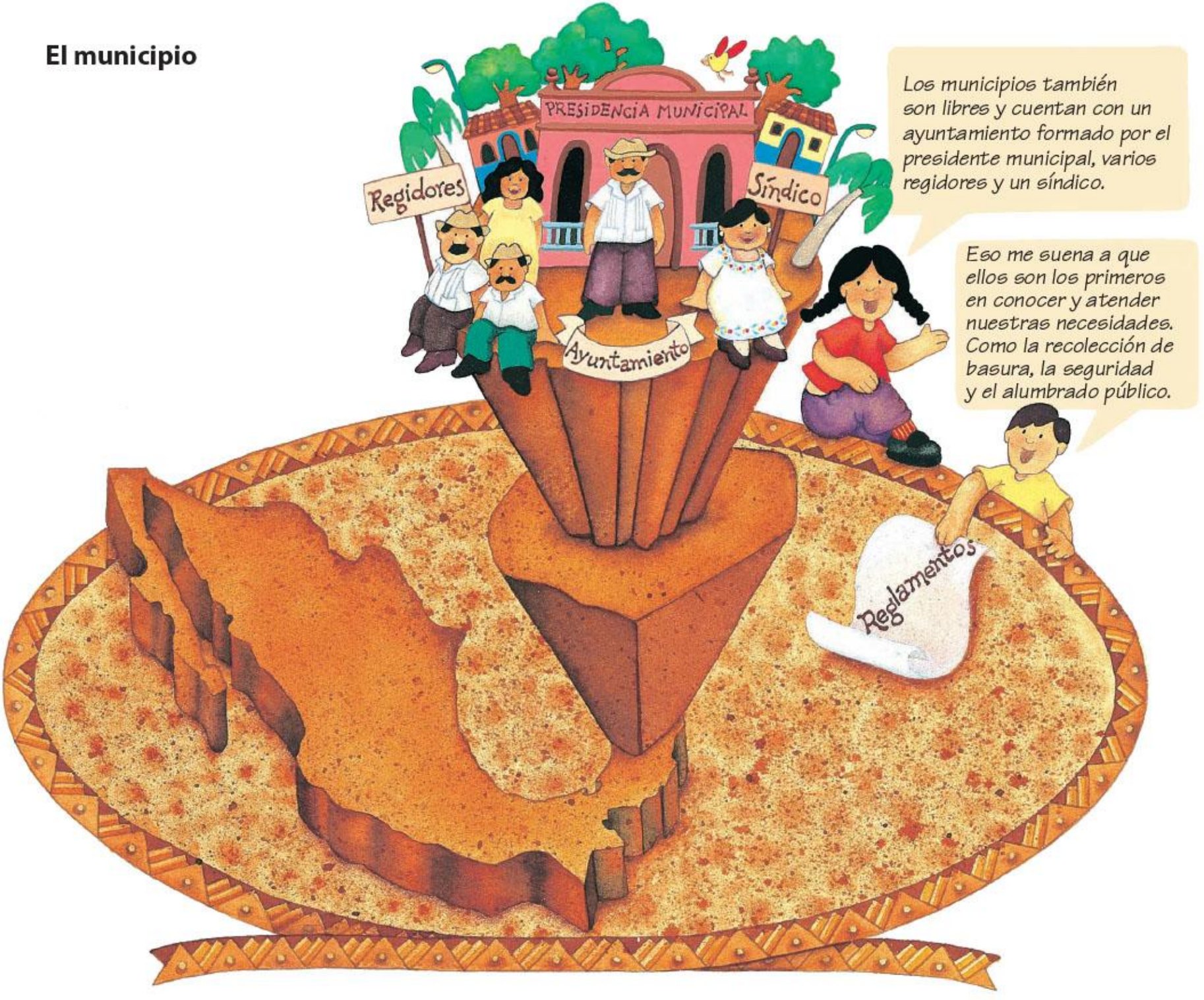
Quien gobierna el estado ejerce el Poder Ejecutivo. Aplica las leyes del estado y gobierna durante seis años.
No puede reelegirse.



El Poder Judicial local está formado por los tribunales que establece la constitución estatal.

Artículos 115 y 116.

El municipio



Artículo 115.

Ciudad de México



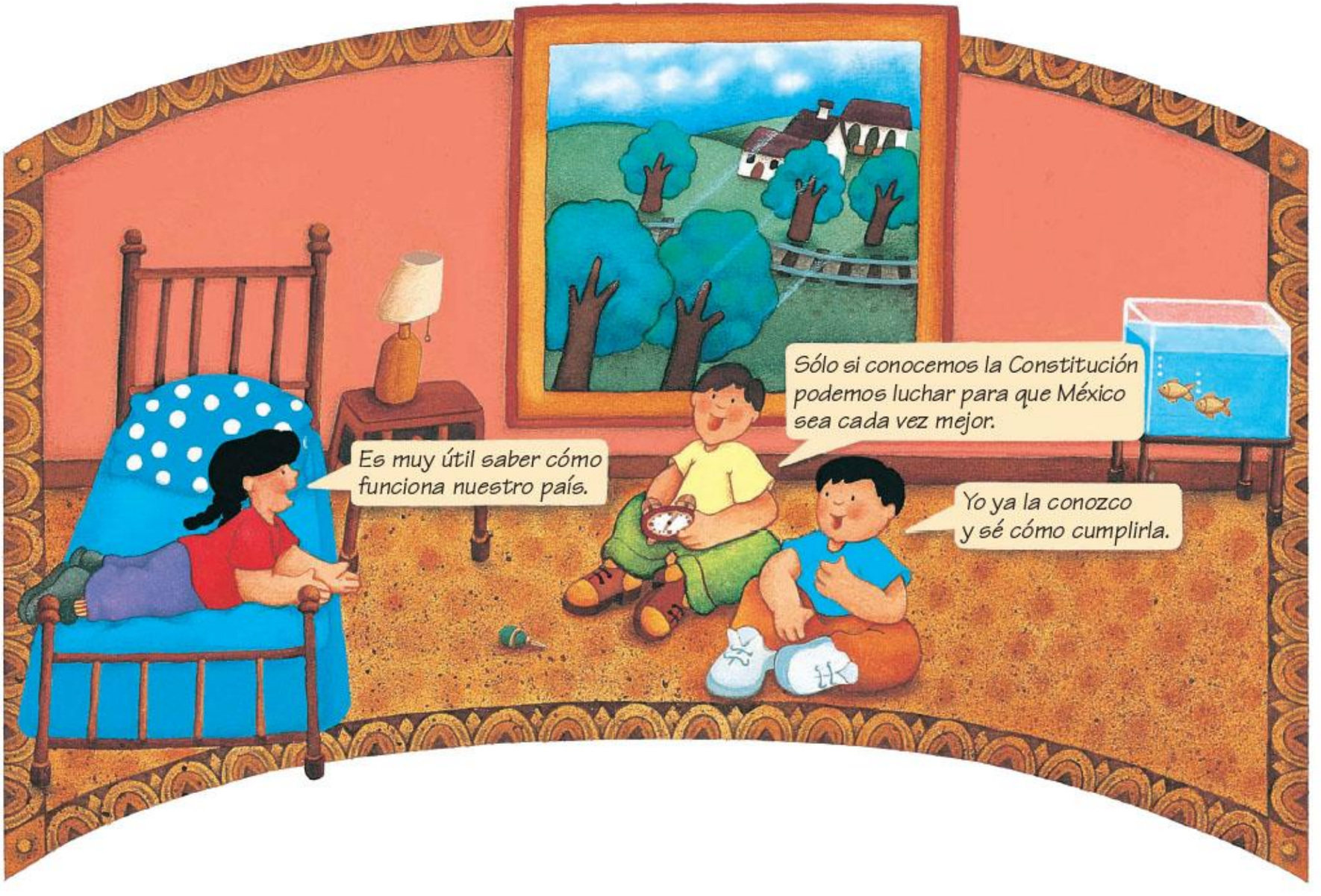
La Asamblea Legislativa es el Poder Legislativo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ejerce el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia dirige el Poder Judicial.

Artículo 122.

Reformas a la Constitución



Artículo 135.


Es muy útil saber cómo funciona nuestro país.
Sólo si conocemos la Constitución podemos luchar para que México sea cada vez mejor.
Yo ya la conozco y sé cómo cumplirla.





Índice temático

	Páginas
Amparo	51
Campesinos	32
Ciudad de México	20, 36, 37, 57
Constitución	12
Cultura	14
Democracia	38, 40
Derecho a la educación	30, 31
Derecho a la información	23
Derecho a la salud	35
Derecho al trabajo	24, 33
Derecho de propiedad	32
Derechos de seguridad	56
Derechos de los acusados	27
Derechos de los niños	34, 54
Derechos humanos	13, 19-21, 51
Derechos sociales	29-35
División de poderes	42-52, 55-57
Ecología	49
Educación	17, 19, 28, 30, 31, 49
Elecciones	18, 39, 41, 47
Entidades federativas	36, 41, 53, 54, 58
Estado de Derecho	46
Estado mexicano	14, 15, 19, 20
Familia	33, 34
Federación	36, 41, 53
Garantía de legalidad	22, 23
Gobernadores	41, 55
Gobierno	12, 13, 15, 38, 39, 55
Gobiernos estatales	54, 55

	Páginas
Igualdad jurídica	21
Informe presidencial	45
Jueces	25-27, 55
Leyes federales	43, 53
Leyes locales	53, 54
Libertad de creencias	28, 30
Libertad de expresión	22
Libertad de profesión	24
Libertad de reunión	23
Ministerio Público	27
Municipios	53, 56
Nación mexicana	13, 14
Obligación de ir a la escuela	17
Obligación de pagar impuestos	17
Obligación de votar	18
Partidos políticos	44
Poder Ejecutivo	42, 45, 47-49, 55, 57
Poder Judicial	25, 42, 50-52, 55, 57
Poder Legislativo	42, 43, 55, 57
Presidente de la república	42, 45-49, 55
Protección de derechos humanos	20, 51
Pueblos indígenas	14
Relaciones exteriores	48-49
Salario	33
Secretarios de Estado	49
Seguro social	35
Soberanía	13, 54
Suprema Corte de Justicia	50-52
Territorio	12, 13, 15, 36, 37





Conoce nuestra Constitución

se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
en los talleres de
con domicilio en

en el mes de de 2017.
el tiraje fue de ejemplares.



Distribución gratuita
Prohibida su venta

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos